

सर्वोच्च अदालत, एक न्यायाधीशको इजलास
सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश डा.श्री मनोजकुमार शर्मा
आदेश

०८२-WO-१३९९

विषय:- उत्प्रेषण।

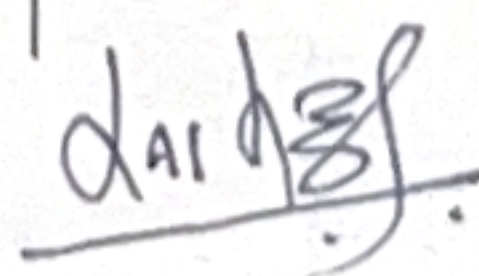
काठमाण्डौ जिल्ला किर्तिपुर नगरपालिका वडा नं. २ बस्ने शान्ति महर्जन समेत--- निवेदक
विरुद्ध

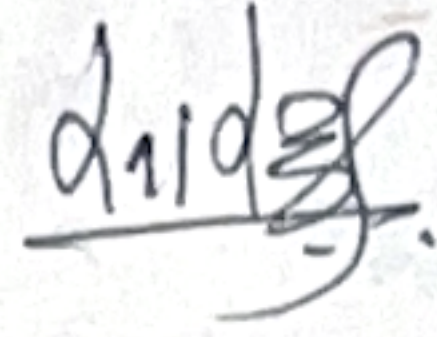
काठमाण्डौ जिल्ला अदालत, काठमाण्डौ समेत ----- प्रत्यर्थी

निवेदकको तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री पदमप्रसाद निरौलाले गर्नु भएको बहस समेत सुनियो।

यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो? मागबमोजिमको आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै आधार कारण भए सवुद प्रमाणसहित म्याद सूचना पाएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ (पन्ध्र) दिनभित्र प्रत्यर्थी नं. १, २, ३ र ४ को हकमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत तथा अन्य प्रत्यर्थीहरूको हकमा आफैं वा आफ्नो कानूनबमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत लिखितजवाफ पेश गर्नु भनी प्रस्तुत आदेश र निवेदनको प्रतिलिपिसमेत साथै राखी प्रत्यर्थीहरूका नाममा म्याद सूचना जारी गरी लिखितजवाफ परे वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार गरी पेश गर्नु ।

निवेदकले अन्तरिम आदेश माग गरेको सम्बन्धमा विचार गर्दा, यसमा निवेदकले तह-तहको अदालतबाट भएको आदेश बदर माग गरेको देखिएको, यिनै निवेदक प्रत्यर्थी वादी प्रतिवादी भई चलेको लिलाम बदर एवं जालसाजी मुद्दाहरू जिल्ला अदालतमा अझै विचाराधिन रहेको र प्रस्तुत निवेदनमा उल्लेख भएको विवादित धितोको सम्बन्धमा समेत सुरु तथा उच्च अदालतबाट फैसला भई सो उपर यिनै निवेदकले यस अदालतमा मुद्दा दोहोर्‍याई पाउँको निवेदन दायर गरी उक्त निवेदन विचाराधीन अवस्थामा रहेको भन्नेसमेत निवेदनबाट खुल्न आएको देखिँदा हाललाई निवेदन माग बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिरहन परेन।





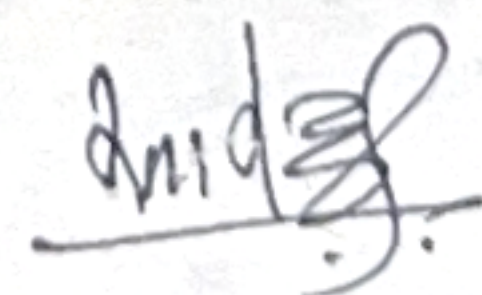
यसरी एउटै विषयमा विभिन्न चरणमा निवेदकले अनेकौं मुद्दा तथा निवेदन दायर गर्दै आएको र हालसम्म पनि यसै विषयवस्तुसँग सम्बन्धित मुद्दाहरू विचाराधीन रहेको अवस्थामा निवेदकले प्रस्तुत रिट निवेदन दायर गरेको देखिन्छ।

सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ९ मा मुख्य रजिष्ट्रारको सामान्य नियन्त्रण एवं निर्देशनमा रही रजिष्ट्रारले गर्ने काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था रहेको देखिन्छ। उक्त नियमको उपनियम (१) (ड) मा “अदालतमा दायर रहेको मुद्दा मामिलासँग सम्बन्धित मिसिल वा लिखत मगाउने, कुनै लिखत पक्षबाट पेस गर्न लगाउने...” भनी यस अदालतका रजिष्ट्रारलाई विचाराधीन मुद्दासँग सम्बन्धित मिसिल तथा लिखत कागजात झिकाउने अधिकार प्रदान भएको देखिन्छ।

मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १९१ (१) मा “अदालतले कुनै मुद्दामा ठहर गर्नुपर्ने विषय यकिन गर्न वादी र प्रतिवादीको पूर्वसुनुवाई छलफल हुन मनासिब लागेमा त्यसको कारण खुलाई त्यस्तो छलफल गर्न आदेश दिन सक्नेछ” भन्ने व्यवस्था रहेको छ।

उल्लिखित कानुनी प्रावधानहरूको आलोकमा हेर्दा, मुद्दा दर्ता गर्ने अधिकारीले सम्बन्धित मिसिलको अध्ययन गरी रजिष्ट्रारकै तहबाट मुद्दा सुनुवाईका लागि सम्बन्धित मिसिल कागजातहरू तथा आवश्यक प्रमाणहरू झिकाई आएपछि निर्णय गर्नुपर्ने विषय यकीन गरी इजलास समक्ष पेश गर्न सकिने देखियो। यस कार्यबाट इजलासको बोझ कम हुने मात्र नभई मुद्दा फछ्यौट प्रक्रियामा समेत तिव्रता आउने सम्भावना रहन्छ। अदालतको सम्पूर्ण मुद्दा व्यवस्थापन प्रणाली नै सुदृढ हुने हुन्छ।

तसर्थ, मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १९१ तथा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ९ मा रहेका प्रावधानको अधिनमा रही अदालतमा पेश हुन आएको निवेदनमा दुवै पक्ष उपस्थित भएपछि सो सम्बन्धमा निर्णय गर्नुपर्ने विषयको निक्कौल गर्ने, बुझ्नुपर्ने एवं झिकाउनुपर्ने प्रमाण कागजात एवं निर्णय फाईलहरू पहिचान गर्ने लगायतका दुवै पक्षको सहमतिमा पूर्वसुनुवाई छलफलका कार्यहरू सम्पन्न गरी नियमानुसार इजलाससमक्ष पेश गर्नु भनी यस अदालतका मुद्दा हेर्ने रजिष्ट्रारको नाउँमा आदेश गरिदिएको छ। नियमानुसार गर्नु।



प्रधान न्यायाधीश

इति सम्बत् २०८३ जेठ १९ गते रोज ३ शुभम् ----- ।